

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Código Civil

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., fuentes del Derecho, matrimonio o filiación). Luego repasa las ideas clave de cada bloque/sección (reglas y efectos). Finalmente, para estudiar con seguridad, comprueba la literalidad en los artículos indicados por el apartado correspondiente.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Fuentes del ordenamiento y sistema de aplicación	1-9	Identifica ley, costumbre y principios generales; reglas sobre tratados, jurisprudencia complementaria y deber de resolver según el sistema de fuentes.
Vigencia de normas, cómputo y cumplimiento de la ley	2,5-6	Regula entrada en vigor, derogación, cómputo de plazos civiles e ignorancia/efecto del error de derecho; nulidad por actos contrarios.
Ejercicio de derechos: buena fe y abuso	6-7	Establece ejercicio conforme a buena fe y prohíbe el abuso/ejercicio antisocial; concreta efectos: indemnización y medidas para impedir persistencia.
Normas de Derecho internacional privado básicas	8-14	Localiza ley aplicable por nacionalidad (personas físicas), matrimonio, filiación y bienes; incluye vecindad civil y criterios generales.
Personas, personalidad jurídica y domicilio	29-41	Define personalidad desde nacimiento con vida, extinción por muerte, presunciones sobre muertes y reglas de personas jurídicas y domicilio.
Instituciones matrimoniales: forma, requisitos y efectos	42-95	Trata promesa de matrimonio, capacidad/impedimentos, celebración civil y religiosa, inscripción y efectos de separación/divorcio y medidas sobre hijos y bienes.
Régimen de filiación y determinación registral	108-126	Distingue filiación por naturaleza y por adopción, matrimonial/no matrimonial; apellidos; presunción de paternidad matrimonial; reconocimiento y sus requisitos.

3. Cómo se aplica el Derecho: fuentes, tratados y jurisprudencia (arts. 1-1,7-9)

Fuentes y jerarquía

- Fuentes del ordenamiento: ley, costumbre y principios generales del derecho.
- Carecen de validez disposiciones que contradigan otra de rango superior.

Costumbre, principios y tratados

- La costumbre rige en defecto de ley aplicable, si no contraría moral/orden público y está probada.
- Los tratados no se aplican directamente en España hasta integrar el ordenamiento interno mediante publicación íntegra en BOE.

4. Efectos sobre normas y plazos: vigencia, cómputo y límites (arts. 2,5-6)

Entrada en vigor y derogación

- Las leyes entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en BOE, si no se dispone otra cosa.
- Las leyes sólo se derogan por otras posteriores, y la derogación se extiende a lo incompatible con la nueva.

Cómputo y cumplimiento

- En plazos por días, el día inicial se excluye y el cómputo empieza el día siguiente; en meses/años, de fecha a fecha.
- En cómputo civil no se excluyen días inhábiles; la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento.

5. Derechos y actos: buena fe, nulidad y fraude de ley (arts. 6-7)

Validez de actos y nulidad

- La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a derechos valen sólo si no contrarían interés u orden público ni perjudican a terceros.
- Actos contrarios a normas imperativas/prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo efecto distinto previsto.

Abuso y fraude

- Actos al amparo del texto que buscan un resultado prohibido se consideran fraude de ley y no impiden aplicar la norma eludida.
- Se indemniza y se adoptan medidas para impedir persistencia si el acto/omisión desborda manifiestamente límites normales con daño a tercero.

6. Reglas personales y territoriales: ley aplicable y vecindad civil (arts. 8-14)

Ley personal y matrimonio

- La ley personal de personas físicas se determina por nacionalidad y rige capacidad, estado civil, familia y sucesión.
- Efectos del matrimonio: ley personal común; si falta, ley elegida antes de celebrarlo, o por residencia habitual común inmediata posterior, y subsidiariamente por lugar de celebración.

Bienes y filiación; vecindad civil

- Inmuebles: ley del lugar donde se hallen; muebles: la misma ley; obligaciones no contractuales: ley del lugar del hecho que las genera.
- Sujeción al derecho civil común o especial/foral se determina por vecindad civil; matrimonio no altera vecindad civil.

7. Personas: personalidad, personas jurídicas y domicilio (arts. 29-41)

Inicio y fin de la personalidad

- El nacimiento determina la personalidad; el concebido se tiene por nacido para efectos favorables si nace con las condiciones del artículo siguiente.
- La personalidad civil se extingue por la muerte.

Personas jurídicas y domicilio

- Las personas jurídicas adquieren personalidad desde su constitución válidamente constituida conforme a derecho (con reglas específicas por tipo).
- Domicilio de personas naturales: lugar de residencia habitual (y reglas especiales para diplomáticos).

8. Matrimonio y crisis matrimoniales: requisitos, formas y efectos (arts. 42-95)

Promesa, celebración y validez

- La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo estipulado por no celebrarlo; la demanda de cumplimiento no se admite.
- No hay matrimonio sin consentimiento; no pueden contraer matrimonio menores no emancipados ni quienes estén ligados por vínculo matrimonial; impedimentos por parentesco.

Separación/divorcio y convenio regulador

- Separación: procede por sentencia o decreto, o por escritura pública de convenio; los efectos se producen desde firmeza o manifestación del consentimiento.
- Convenio regulador: debe contener, cuando sea aplicable, cuidado/ejercicio de patria potestad y régimen de comunicación/estancia de hijos; el juez aprueba salvo daño grave.

9. Filiación: tipos, determinación e investigación registral (arts. 108-126)

Clases y efectos

- Filiación: por naturaleza y por adopción; puede ser matrimonial y no matrimonial (matrimonial si los progenitores están casados).

- Filiación matrimonial y no matrimonial, así como adoptiva, surten los mismos efectos conforme al Código.

Presunción y reconocimiento

- Se presumen hijos del marido los nacidos tras matrimonio y dentro de 300 días tras disolución o separación legal/de hecho.
- Reconocimiento: requiere reglas específicas por edad y medidas de apoyo; el reconocimiento de menor no emancipado necesita aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Entrada en vigor de leyes	20 días desde la completa publicación en el BOE, si no se dispone otra cosa	2
Cómputo civil de plazos	Día inicial excluido (empieza el día siguiente); meses/años de fecha a fecha; si no hay día equivalente, vence el último del mes	5
Acción por incumplimiento de promesa cierta de matrimonio	1 año desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio	43

11. Diferencias y puntos de confusión

Costumbre solo en defecto de ley vs. principios generales aplicables en defecto de ley o costumbre: La costumbre rige en defecto de ley aplicable; los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre.

12. Cierre de repaso

Si preparas un caso práctico, empieza ubicando la materia en el mapa, sigue el hilo de reglas de la sección y verifica en los artículos citados (especialmente cuando haya requisitos de validez, nulidad o plazos).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.